III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

ORDE do 10 de novembro de 2026 pola que se regula o exercicio de dereito ao voto das persoas traballadoras por conta allea nas eleccións xerais ao Congreso e ao Senado convocadas para o día 29 de novembro de 2026, polo Real decreto 806/2026, do 5 de outubro, de disolución do Congreso dos Deputados e do Senado e de convocatoria de eleccións.

Convocadas eleccións xerais ao Congreso e ao Senado para o 29 de novembro de 2026, mediante o Real decreto 806/2026, do 5 de outubro, de disolución do Congreso dos Deputados e do Senado e de convocatoria de eleccións (BOE núm. 248, do 6 de outubro), e ao abeiro do artigo 37.3.d) do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, cómpre regular na Comunidade Autónoma de Galicia as diversas situacións que se poidan presentar para o exercicio do dereito ao voto daquelas persoas traballadoras que non gocen do seu descanso semanal o día da votación, así como das persoas que interveñen dentro do proceso electoral, posto que as eleccións terán lugar en domingo, todo isto de conformidade co disposto no artigo 13 do Real decreto 605/1999, do 16 de abril, de regulación complementaria dos procesos electorais.

Para este fin, e logo do acordo co delegado do Goberno en Galicia,

DISPOÑO:

Artigo 1. *Obxecto*

Esta orde ten por obxecto establecer as normas que serán de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia, o día das eleccións, o domingo 29 de novembro de 2026, ás persoas traballadoras por conta allea que teñan a condición de electoras e non gocen, durante ese día, do descanso semanal previsto no artigo 37.1 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e a aquelas persoas nas que concorra a condición de membros de mesas electorais, interventores e interventoras ou apoderados e apoderadas.

Artigo 2. *Permisos para as persoas traballadoras por conta allea electoras*

1. Para que as persoas traballadoras por conta allea poidan participar nas eleccións xerais ao Congreso e ao Senado que se levarán a cabo o domingo 29 de novembro de 2026,

CVE-DOG: wd6sbg74-alg6-e8s3-2zg9-km1pobophea1

no suposto de que non gocen en tal data de descanso semanal, terán un permiso retribuído correspondente, consonte ás seguintes prescricións:

a) As persoas traballadoras por conta allea cun horario de traballo que non coincida co de apertura de mesas electorais, ou que coincida nun período inferior a dúas horas, non terán dereito a permiso retribuído.

b) As persoas traballadoras por conta allea, cun horario de traballo que coincida en dúas ou máis horas, e menos de catro, co período de apertura das mesas electorais, gozarán dun permiso retribuído de dúas horas.

c) As persoas traballadoras por conta allea, cun horario de traballo que coincida en catro ou máis horas, e menos de seis, co período de apertura das mesas electorais, gozarán dun permiso retribuído de tres horas.

d) As persoas traballadoras por conta allea, cun horario de traballo que coincida en seis ou máis horas co período de apertura das mesas electorais, gozarán dun permiso retribuído de catro horas.

2. En todos os supostos anteriores, cando por tratarse de persoas traballadoras contratadas a tempo parcial realicen unha xornada inferior á habitual na actividade, a duración do permiso antes sinalado reducirase en proporción á relación entre a xornada de traballo que desenvolven e a xornada habitual das persoas traballadoras contratadas a tempo completo na mesma empresa.

3. Correspóndelle ao empresario ou empresaria a distribución, consonte á organización do traballo, do período no que as persoas traballadoras disporán de permiso para acudiren a votar.

Artigo 3. *Permiso para votar por correo*

No suposto de persoas traballadoras por conta allea que teñan previsto que na data da votación non se atopen na localidade onde lles corresponde exercer o seu dereito ao voto, ou que non poidan exercer o dereito de sufraxio o día das eleccións, disporán, no seu horario laboral, de ata catro horas libres, de igual maneira que o establecido no artigo anterior, para que poidan formular persoalmente a solicitude do certificado de inscrición no censo, así como para efectuar a remisión do voto por correo.

CVE-DOG: wd6sbg74-alg6-e8s3-2zg9-km1pobophea1

Artigo 4. *Permisos para as persoas integrantes das mesas electorais*

1. As persoas traballadoras por conta allea nomeadas presidente/a ou vogal das mesas electorais e as que acrediten a súa condición de interventoras disporán, durante o día da votación, dun permiso retribuído de xornada completa, se non gozan en tal data de descanso semanal, e terán dereito, en todo caso, a unha redución da súa xornada de traballo de cinco horas o día inmediatamente posterior, segundo os artigos 28.1 e 78.4 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral.

2. Se algunha das persoas traballadoras ás que se refire o parágrafo anterior ten que traballar na quenda de noite na data inmediatamente anterior ao día da votación, a empresa cambiaralle a quenda para que poida descansar esa noite.

Artigo 5. *Permisos para persoas traballadoras coa condición de apoderadas*

As persoas traballadoras por conta allea que acrediten a súa condición de apoderadas, de acordo co previsto no artigo 76.4 da Lei orgánica do réxime electoral xeral, teñen dereito a un permiso retribuído durante o día da votación, se non gozan en tal data do descanso semanal.

Artigo 6. *Xustificación*

As persoas empresarias poderán solicitar das persoas traballadoras que exerzan os dereitos regulados na presente orde, a certificación de voto ou, de ser o caso, a acreditación da mesa electoral.

Disposición derradeira. *Entrada en vigor*

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no *Diario Oficial de Galicia*.

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2026

José González Vázquez
Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración

CVE-DOG: wd6sbg74-alg6-e8s3-2zg9-km1pobophea1